

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

10. Konu — Menşe

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 10 — Menşe

Kaynak: 10-MENŞEİ.docx (GK m.17–22; GY m.33–42, 205). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tercihli Olmayan Menşe ve Tümüyle Elde Edilen Eşya (GK m.17–18)

#	Soru	Cevap
1	Eşyanın tercihli olmayan menşei hangi amaçlarla belirlenir? ★ 2024	(a) Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması (m.15/3-d ve e uygulamaları hariç), (b) tarife önlemleri dışında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, (c) menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi; GK m.18–21 çerçevesinde belirlenir. (GK m.17)
2	Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya hangi ülke menşelidir?	O ülke menşelidir. (GK m.18/1)
3	Tümüyle bir ülkede elde edilen eşya olarak GK m.18/2'nin (a)–(e) bentlerinde hangi ürünler sayılmıştır? ★ 2023, 2025	O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, toplanan bitkisel ürünler, doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri. (GK m.18/2-a–e)
4	Bir ülkenin bandırasını taşıyan araçlarla hangi denizlerden çıkartılan av ve deniz ürünleri o ülke menşelidir? ★ 2024	O ülkede kayıtlı veya tescilli, o ülke bandıralı araçlarca herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılanlar. (GK m.18/2-f)
5	Fabrika gemilerde elde edilen eşya hangi koşulla o ülke menşeli sayılır?	Fabrika gemi o ülkede kayıtlı ya da tescilli ve o ülke bandıralı olmalı; eşya (f) bendindeki ürünlerden elde edilmelidir. (GK m.18/2-g)
6	Kara suları dışındaki deniz dibinden veya deniz dibi toprağının altından çıkartılan ürünler hangi şartla o ülke menşelidir?	O ülke tarafından münhasır işletme hakkına sahip olarak çıkartılmışsa. (GK m.18/2-h)
7	Atık ve artıklar hangi durumda tümüyle o ülkede elde edilmiş sayılır?	Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilenler. (GK m.18/2-ı)
8	Tümüyle elde edilen eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ve türevleri de tümüyle o ülkede elde edilmiş sayılır mı?	Evet; bunlar ile türevlerinden elde edilen eşya da sayılır. (GK m.18/2-j)
9	GK m.18/2 uygulanırken "ülke" ifadesi neyi kapsar?	O ülkenin kara sularını da kapsar. (GK m.18/3)

Esaslı İşçilik, Menşe Şahadetnamesi ve Tercihli Menşe (GK m.19–22; GY m.33)

#	Soru	Cevap
10	Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen (veya başka ülkede değişiklik ve işlem gören) eşya hangi şartla bir ülke menşeli sayılır? ★ 2023, 2024, 2025	O ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. (GK m.19; GY m.33/1)

#	Soru	Cevap
11	Esas amacı Türkiye'nin belirli ülkelerin eşyasına uyguladığı hükümleri aşmak olan işçilik veya işlemle üretilen eşya, m.19'a dayanılarak o ülke menşeli sayılır mı?	Hayır, sayılmaz (bu amacın tespit edildiği veya araştırma sonucunda bu yönde kanaat olduğu hallerde). (GK m.20)
12	Menşe şahadetnamesi aranacak haller ile şahadetnamenin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.21/1)
13	Menşe şahadetnamesi ibraz edilmesine rağmen şüphe varsa ek kanıt istemeye kim yetkilidir?	Gümrük idareleri (Kanunda "ciddi bir şüphe durumunda", Yönetmelikte "şüphe durumunda"). (GK m.21/2; GY m.40/4)
14	Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralları neyle belirlenir?	GK m.15/3-(d) bendindeki anlaşmalar kapsamı eşya için bu anlaşmalarla; m.15/3-(e) bendindeki tercihli tarife uygulamalarından yararlanan eşya için Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.22)

Tekstil ve Diğer Ürünlerde Menşe Kuralları (GY m.34–36)

#	Soru	Cevap
15	TGTC XI. bölümdeki tekstil ürünleri menşeli olmayan girdilerle üretildiğinde o ülke menşeli sayılması için genel kural nedir? ★ 2025	Nihai ürünün, menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyonundan başka bir pozisyonda sınıflandırılması (pozisyon değişikliği). (GY m.34/1)
16	Ek-5 listesindeki tekstil ürünlerinde menşe kazanmak için hangi şart aranır?	Pozisyon değişikliğine bakılmaksızın listenin üçüncü sütunundaki işlemlerin yapılması; bu işlem yapılmazsa pozisyon değişikliği olsa dahi menşe kazanılmaz. (GY m.34/1)
17	Menşe kazanmak için yetersiz işçilik veya işlem sayılan işlemler nelerdir? ★ 2025	(a) Nakliyat ve depolamada koruyucu işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, hasarlı parçaların atılması), (b) toz giderme, eleme, tasnif, yıkama, kesme gibi basit işlemler, (c) ambalaj değişikliği ve basit ambalajlama, (ç) marka, etiket vb. işaret konulması, (d) parçaların basit montajı, (e) bunlardan iki veya daha fazlasının bir arada yapılması. (GY m.34/2)
18	Yetersiz işlemler, GY m.34/1'deki koşullar (ör. pozisyon değişikliği) sağlansa da yetersiz sayılır mı?	Evet; birinci fıkradaki koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yetersiz işçilik veya işlem kabul edilir. (GY m.34/2)
19	Yetersiz işlem sayılan "basit işlemler" hangileridir?	Tozun giderilmesi, eleme/kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, setler oluşturma dahil eşleştirme, yıkama ve kesme. (GY m.34/2-b)
20	Tekstil dışındaki ürünlerde (ek-6 listesindekiler) menşe kazanmak için ne gerekir; listede olmayan ürünlerde ne yapılır?	Listenin üçüncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi; listede yer almayanlar için yorum kurallarının 5 no.lu notuna göre işlem yapılır. (GY m.35/1)
21	Ek-5 ve ek-6 listelerindeki menşe kazandıran işçilik veya işlemlerin yorumlanmasında hangi kurallar esas alınır?	Ek-4'te yer alan kurallar. (GY m.36/1)

#	Soru	Cevap
22	Menşeli olmayan madde kullanımına ilişkin yüzde oranı hesabında "kıymet" deyimini neyi ifade eder?	Menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti; bilinmez veya tespit edilemezse imalat ülkesinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyat. (GY m.36/2-a)
23	"Fabrika çıkış fiyatı" deyimini neyi ifade eder?	Ürünün fabrika çıkış fiyatından, ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat. (GY m.36/2-b)
24	"Montaj işlemleri sonucu oluşan kıymet" deyimini neyi ifade eder?	Montaj ülkesi menşeli parçaların birleştirilmesi ile tamamlayıcı ve kontrol işlemleri dahil montaj sonucunda oluşan; kar ve genel giderler sonucu ortaya çıkan kıymet artışı. (GY m.36/2-c)
25	Eşya üretildiği ülkeden doğrudan değil, üçüncü ülke yoluyla getirilip orada antrepoya konursa menşe ülkesi değişir mi? ★ 2024	Hayır; geçici depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. (GY m.36/3)
26	"Eşyanın geldiği ülke" hangi ülkedir; başka ülkede yalnızca araç değiştirilirse geldiği ülke değişir mi?	Eşyanın Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülke; antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilirse geldiği ülke değişmez. (GY m.36/3)

Aksesuar, Yedek Parça ve Aksam (GY m.37)

#	Soru	Cevap
27	Cihaz, makine, alet veya araçla beraber teslim edilen aksesuar, yedek parça ve aksamın menşei nedir?	Normal olarak cihazın bölümü durumundaysa, söz konusu cihaz, makine, alet veya araçla aynı menşei taşıdığı kabul edilir. (GY m.37/1)
28	Serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş cihazla kullanılan önemli yedek parçaların cihazla aynı menşeli sayılması için hangi şartlar aranır?	Variş ülkesindeki ithalat için gerekli olması ve üretim aşamasında cihazın bünyesine girmesinin cihazın imalat ülkesi menşesine sahip olmasını engellememesi. (GY m.37/2-3)
29	GY m.37 uygulamasında "cihaz, makine, alet veya aracın parçası" hangi eşyayı ifade eder?	TGTC'nin XVI, XVII ve XVIII. bölümlerindeki eşya. (GY m.37/4-a)
30	"Önemli yedek parçalar" nasıl tanımlanır?	Serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş eşyanın düzgün çalışması için gerekli, o eşyanın özelliğini haiz; normal bakım ve hasar görmüş/hizmet göremeyecek parçaların değiştirilmesi için kullanılması planlanan parçalar. (GY m.37/4-b)
31	Önemli yedek parçaların ihracatında menşe şahadetnamesi düzenlenirken 6 no.lu kutunun doldurulmasından başka ne aranır?	Başvuranın, eşyanın daha önce ihraç edilmiş cihazın parçasının normal bakımı için kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı (cihazın tüm özellikleriyle). 6 no.lu kutu: eşyanın tanımı, koli sayısı ve cinsi, marka ve sayısı. (GY m.37/5)
32	Önemli yedek parçalarda gümrük idaresi ek olarak hangi belgeleri isteyebilir?	Cihazın parçasına ilişkin fatura veya nüshası, teslimatın normal bakım hizmetinin parçası olduğunu gösteren sözleşme veya nüshası ve gerekli gördüğü başka belge. (GY m.37/5-6)

#	Soru	Cevap
33	Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmasında hangi belge gerekir?	GY m.40'taki bilgileri içeren menşe şahadetnamesi. (GY m.37/6)

Ticaret Politikası Önlemleri ve Menşe Şahadetnamesi Aranması (GY m.205, 38–39)

#	Soru	Cevap
34	Serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında hangi tarih esas alınır?	Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi; önlem bir belgeye istinaden uygulanıyorsa tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. (GY m.205/2)
35	Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülükler tabi eşyanın menşei nasıl ispat edilir; belge nerede ibraz edilir? ★ 2024	Menşe şahadetnamesi ile; serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde ibraz edilir. (GY m.205/3)
36	Önlemlere tabi eşyada GY m.205/4'e göre hangi hallerde menşe şahadetnamesi aranmaz?	(a) Tercihli tarifeden yararlanmak için tercihli menşei tevsik eden belgeler ibraz edilirse, (b) tercihli tarifenin kalktığı tarihten önce gümrük gözetiminde bulunan eşyaya ait bu belgeler ibraz edilirse, (c) doğrudan önlemin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyada, (ç) AB'den A.TR eşliğinde gelen eşyada. (GY m.205/4)
37	AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranır mı? ★ 2023, 2025	Aranmaz; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47. maddesi saklıdır. (GY m.205/4-ç)
38	GY m.205/4-(c) kapsamındaki eşyada (önlem uygulanan ülkeden ithal edilen veya o ülke menşeli olduğu beyan edilen) menşe şahadetnamesi hangi hallerde yine de aranır; ibraz edilmezse ne olur?	Eşya aynı anda birden fazla önlem/mali yükümlülüğe tabiyse veya aynı düzenlemede ülkesine göre farklı oranlar belirlenmişse aranır; ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır. (GY m.205/4)
39	GY m.205/1–4 hükümleri Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler bakımından hangi durumda da uygulanır?	İthalat Rejimi Kararı eki listelerde DTÖ üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının Diğer Ülkeler sütunundakinden yüksek belirlenmiş olması halinde. (GY m.205/5)
40	Numunelerin serbest dolaşıma girişinde GY m.205 hükümleri uygulanır mı?	Hayır, uygulanmaz. (GY m.205/7)
41	Menşe esaslı önlemlerin uygulanmaması için ibraz edilen menşe şahadetnamesi kimlerce düzenlenmiş olmalıdır? ★ 2024	Menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca. (GY m.38/1)
42	Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilirse veya ibraz edilen şahadetname kabul edilmezse ne yapılır? ★ 2025	Vergi farkı ve önlem/mali yükümlülükler nakit teminata bağlanır; usulüne uygun şahadetname için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay süre verilir. (GY m.38/2)

#	Soru	Cevap
43	Menşe şahadetnamesi ibrazı için verilen altı aylık süre uzatılabilir mi?	Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve süre bitiminden önce başvurmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir. (GY m.38/2-3)
44	Nakit teminata bağlanan işlemde şahadetname süresinde ibraz edilirse veya kabul edilmezse teminat ne olur?	Süresinde usulüne uygun ibraz edilirse iade edilir; şahadetname kabul edilmezse irat kaydedilir. (GY m.38/2)
45	Önlem ve mali yükümlülükler beyan edilerek ödenmişse, tahsil edilen tutar hangi süre içinde menşe şahadetnamesiyle başvurulursa geri verilir?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ayı aşmamak üzere (mücbir sebep saklı, bitiminden önce başvuruya en fazla otuz gün uzatma). (GY m.38/3)
46	Ekinde menşe şahadetnamesi bulunmayan beyannamede, pozisyon değişikliği sonucu eşyanın önleme tabi olduğu denetimde anlaşılırsa ne yapılır?	İşlemler tamamlanmadan yapılan denetimde m.38/2'deki gibi (nakit teminat + tescilden itibaren altı ay); işlemler tamamlandıktan sonra yapılan denetimde tespit tarihinden itibaren altı ay süre verilir. (GY m.38/4-5)
47	Hangi eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz?	Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya. (GY m.39/1)
48	430 Avro sınırının hesabında aynı göndericinin Türkiye'deki bir alıcıya gönderdiği kap ve koliler nasıl değerlendirilir?	Hepsi bir bütün teşkil eder; tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır. (GY m.39/1)

Menşe Şahadetnamesinin İçeriği, İncelenmesi ve İhracatta Düzenlenmesi (GY m.40-42)

#	Soru	Cevap
49	Menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgiler nelerdir? ★ 2024, 2025	(a) Gönderenin adı soyadı, (b) Türkiye'deki alıcının adı soyadı, (c) kapların marka, numara ve sayıları, (ç) eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri, (d) veren makamın tasdik şerhi (tarih, imza ile mührü veya kaşesi), (e) işlem nedeniyle o ülke menşeli sayılmışsa etraflı açıklamalar. (GY m.40/1)
50	Eşyanın kıymeti menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgiler arasında mıdır? ★ 2024, 2025	Hayır; GY m.40/1'de sayılan zorunlu bilgiler arasında kıymet yer almaz. (GY m.40/1)
51	Menşe şahadetnamesinin hangi bilgilerindeki noksanlık veya yanlışlıkta belge gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur?	(a) gönderen, (b) alıcı, (ç) eşyanın cinsi-nev'i-ağırlığı ve (e) açıklamalar; (c) kaplar ve (d) tasdik şerhi bu sayımda yoktur. (GY m.40/2)
52	Menşe şahadetnamesinde menşe ülkesi nasıl belirtilmelidir?	Tereddüte yer vermeyecek şekilde. (GY m.40/3)
53	Şahadetname bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar varsa gümrük idaresi neyi inceler; aykırılık tespit edilirse hangi Kanun uygulanır?	Eşya, orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlar incelenir; aykırılıkta duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uygulanır. (GY m.41/1)

#	Soru	Cevap
54	Gümrük idaresinin incelemesine rağmen şahadetnamenin gerçekliği konusunda tereddüt devam ederse ne yapılır?	Şahadetname tüm bilgi ve belgelerle sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa gönderilir; Müsteşarlık ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemelerle elde edilen bilgiyi ilgili gümrük idaresine bildirir. (GY m.41/2)
55	Önlemlere tabi eşya, menşe araştırmasının sonucu beklenmeden teslim edilebilir mi?	Evet; yükümlünün yazılı talebi halinde vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak. (GY m.41/3)
56	Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesi kimin başvurusu üzerine düzenlenir?	İhracatçının veya sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen; ek-7.3'teki başvuru formu doldurulur. (GY m.42/2)
57	Yetkili makamlar her ihracat işlemi için ayrı başvuru formu istemeyebilir mi?	Evet; ihracatın düzenli aralıklarla yapılması ve eşyanın menşe şartlarını karşıladığına ilişkin gerekli teminatların verilmesi kaydıyla. (GY m.42/2)
58	Menşe şahadetnamesinin ebadı, kağıt ağırlığı ve nüsha sayısı nedir?	210 x 297 mm (uzunlukta -5 / +8 mm tolerans), en az 64 gr/m ² , seri numaralı ve meneviş desenli baskılı zeminli; üç nüshalık takım (biri meneviş desenli, ikisi beyaz). (GY m.42/3)
59	Başvuru formu ve menşe şahadetnamesi hangi dillerde basılır ve doldurulur?	Başvuru formu Türkçe basılır ve doldurulur; şahadetname Türkçe, İngilizce ve Fransızca basılır, Türkçe ya da ticaretin gereklerine göre herhangi bir dilde doldurulur. (GY m.42/3-4)
60	Başvuru formu ve menşe şahadetnamesi nüshalarının saklama süresi nedir?	Kanunda öngörülen süre esas alınır. (GY m.42/6)

Sık Karıştırılanlar

Üretimi **birden fazla ülkede** gerçekleşen eşya m.18 (tümüyle elde edilen) kapsamında değildir; **GK m.19** gereği **yeni ürün imali** veya **önemli imalat aşaması + en son esaslı işçilik**, o ülkede **bu amaçla donatılmış işletmelerde** yapılmalıdır. Hükümleri aşma amaçlı işçilik menşe kazandırmaz (m.20).

Deniz ürünleri: o ülke bandıralı araçlarla **herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki** denizlerden çıkartılanlar o ülke menşelidir; deniz dibi ürünlerinde **münhasır işletme hakkı** şartı vardır; m.18/2'de "ülke" **kara sularını da kapsar**.

Yetersiz işlemler (koruyucu işlemler, basit işlemler, ambalaj, etiket, **parçaların basit montajı** ve bunların birleşimi) **pozisyon değişikliği olsa bile** menşe kazandırmaz. Ek-5 listesindeki tekstilde **üçüncü sütundaki işlem** yapılmadıkça pozisyon değişikliği yetmez.

Üçüncü ülkede **geçici depolama yerine/antrepoya** konsa da **menşe değişmez**. "Geldiği ülke" = Türkiye'ye **en son gönderildiği / getiren araca yüklendiği** ülke; antrepoya konmadan **sadece araç değiştirme** geldiği ülkeyi değiştirmez.

Süreler: sonradan ibraz/kabul edilmeme → **nakit teminat + tescilden itibaren 6 ay**; ödenen tutarın iadesi de **tescilden 6 ay**; uzatma **gümrük idare amirince en fazla 30 gün**; işlemler **tamamlandıktan sonraki** denetimde süre **tespit tarihinden 6 ay**.

430 Avro: ticari mahiyette olmayan **ve** CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyada şahadetname aranmaz; aynı göndericiden aynı alıcıya gelen kaplar **tek bütün** sayılır.

Zorunlu bilgiler: gönderen, alıcı, kaplar, cins-nev'i-ağırlık, tasdik şerhi, (işlemlerle menşe kazanmışsa) açıklama — **kiymet yok. (a), (b), (ç), (e)** bentlerindeki eksiklikte **gümrük idare amirinin onayı** ile işleme konulur.

Şahadetname **menşe ülke veya ihracatçı ülke** yetkili makamlarınca düzenlenir; AB'den **A.TR** eşliğinde gelen eşyada **aranmaz**. Basım: **Türkçe, İngilizce, Fransızca**; doldurma: Türkçe ya da

herhangi bir dil; başvuru formu **Türkçe**; takım **3 nüsha** (1 meneviş desenli + 2 beyaz).